Descritivo das Alegações e Fundamentos da AGE

Deliberação sobre a Destituição da Síndica e Transição Responsável de Gestão

🏢 EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BELVEDERE JOINVILLE

Rua Tijucas, nº 339 — Bairro América • Joinville / SC • 118 Unidades Autônomas

DATA & HORÁRIO

13 de Outubro de 2026

19h20 (1ª Chamada) • 19h30 (2ª Chamada)

AMPARO LEGAL

Art. 1.355 do Código Civil

Art. 5º, §12 da Convenção • 1/4 Subscritores

FORMATO & VOTAÇÃO

Virtual + Votação Contínua

Google Meet + SurveyMonkey (13 a 15/10)

Premissas Centrais: Desfazendo Mitos e Garantindo Segurança

Transparência plena, legalidade e continuidade total das obras e serviços

A Obra da Fachada NÃO Será Interrompida

CONTINUIDADE ABSOLUTA

Circulam receios infundados de que a mudança de gestão interromperia a obra da fachada. **Isso não tem amparo na realidade jurídica ou operacional:**

- ✓ **Contratos vinculados ao CNPJ:** Contratos celebrados pertencem ao condomínio, jamais à pessoa física do síndico.
- ✓ **Mais controle e transparência:** A nova gestão trará fiscalização técnica idônea, medições auditadas e prestação de contas periódica aos moradores.
- ✓ **Fluxo financeiro garantido:** Todos os pagamentos e chamadas de capital continuarão normalmente conforme deliberado em assembleia.

Resguardo Legítimo dos 30 Subscritores

PROTEÇÃO ANTI-RETALIAÇÃO

A preservação temporária das assinaturas até a assembleia visa **única e exclusivamente proteger os moradores contra constrangimentos**:

- ! **Histórico real de retaliações:** Quatro condôminos já foram notificados extrajudicialmente apenas por exercer fiscalização das áreas comuns.
- ✓ **Validação formal:** A Administradora recebeu, conferiu e homologou a titularidade das 30 unidades requerentes antes de expedir o edital.
- ✓ **Sem exigência no edital:** Nem o Código Civil nem a Convenção exigem publicação prévia dos nomes no corpo do edital.

🎯 **Objetivo Exclusivo da AGE:** Resgatar a boa governança, a convivência respeitosa e combater a perda de competitividade e valor de mercado que o Residencial Belvedere vem sofrendo em relação a outros empreendimentos do Bairro América.

Violação do Artigo 18: Fundo de Reserva Exorbitante

Arrecadação mantida ilegalmente após atingimento do teto estipulado na Convenção

📜 **O que determina o Artigo 18, §5º da Convenção Condominial:**
*"O percentual do fundo de reserva deixará de ser cobrado quando o saldo do fundo atingir o valor correspondente a **cinco (05) valores da arrecadação mensal**, voltando a ser cobrado em caso de redução deste teto."*

✓ **Limite Máximo Permitido na Convenção (5 Arrecadações)** — R$ 19.690,07

TETO: R$ 19.690,07

⚠️ **Saldo Efetivo Acumulado em Caixa (Agosto / 2026)** — R$ 520.971,17

SALDO ARRECADADO: R$ 520.971,17 (+2.645% DO TETO!)

> 25x
Excesso sobre o teto estabelecido pela Convenção

10%
Alíquota cobrada na prática (Convenção fixa em 5%)

R$ 66,76
Valor pago a maior por apartamento todo mês

Fundo de Manutenção Periódica & A Convenção Não Registrada

Sobrecarga mensal de R$ 132,55 por unidade e a ineficácia jurídica da Convenção perante terceiros

Fundo de Manutenção Periódica

CÁLCULO IRREGULAR

- ! **Regra da Convenção:** Deve corresponder a **5% da cota ordinária** de cada unidade (seria R$ 33,37 em jul/26).
- ✗ **Prática Adotada:** Base fixa de **R$ 12.000,00/mês** rateada igualmente (R$ 99,17 por unidade em jul/26).
- ✗ **Valor pago a maior por unidade:** **R$ 65,80 / mês**

SOBRECARGA TOTAL NO BOLSO POR UNIDADE:

R$ 132,55 / mês

Reserva (R$ 66,76) + Manutenção (R$ 65,80) = > R$ 15.600/mês no condomínio todo

Convenção de 2017 Sem Registro

INEFICAZ A TERCEIROS

A convenção condominial foi aprovada em 2017, mas, após **9 anos de mandato da atual gestão**, até o presente momento **NÃO FOI REGISTRADA em Cartório de Registro de Imóveis**:

- ✗ **Inoponível a Terceiros:** Embora produza efeitos internos entre condôminos, ela é **juridicamente ineficaz em relação a pessoas externas** ao condomínio.
- ✗ **Desproteção Contratual:** Prestadores de serviços, visitantes, potenciais compradores e seguradoras **não podem ser responsabilizados nem compelidos** a regras exclusivas de convenção não registrada.
- ✗ **Risco Financeiro e Repetição de Indébito:** Cobranças em desacordo com a convenção geram risco de ações judiciais de restituição com juros e correção.

Inércia: Deliberações Aprovadas e Esquecidas por Mais de 2 Anos

Descumprimento do Art. 1.348, IV do Código Civil e reatividade açodada de véspera

Assembleia de 28/02/2024 (Há Mais de 2 Anos)

ENGAVETADAS

- ✗ **Revisão do Regimento Interno:** Necessidade urgente aprovada formalmente pela assembleia geral, permaneceu engavetada por mais de 2 anos.
- ✗ **Espaço da Cancha de Bocha:** Criação de nova área aprovada em 2024, permaneceu 2 anos sem apresentação de opções ou cotações de projetos.
- ✗ **Deck da Piscina e Academia:** Orçamento de R$ 108 mil reprovado em 2024 com determinação expressa de novos estudos (concreto/calculista); abandonado por 2 anos.

Assembleia de 26/03/2026 & A Reação de Véspera

REATIVIDADE SOB PRESSÃO

- ✗ **Revitalização dos Halls de Entrada:** Aprovada cotação em março/26; esquecida por mais de 6 meses sem retorno aos moradores.
- ! **Ressurreição sob pressão:** A gestão só resgatou esses temas esquecidos e abriu votações urgentes *imediatamente após* tomar ciência formal do requerimento da AGE de destituição.
- ! **Falta de Governança:** O condomínio não pode operar sob inércia crônica rompida apenas por temor de assembleia de destituição.

⚖ **Art. 1.348, IV do Código Civil:** Compete privativamente ao síndico cumprir e fazer cumprir as decisões da assembleia geral. O engavetamento sistemático de deliberações configura falha grave na execução das atribuições do cargo.

Intimidação: Notificações Extrajudiciais Sem Provas

Medidas punitivas emitidas contra condôminos que fiscalizavam obras custeadas pelos próprios moradores

4
Condôminos notificados extrajudicialmente em 31/07/2026

0
Fotos, vídeos ou provas anexadas às notificações

2
Processos judiciais em curso ajuizados contra o condomínio

Fatos Concretos da Ocorrência & Evidência Documental

QUEBRA DE CONFIANÇA

- ✗ **Inexistência de canteiro delimitado:** As notificações acusavam "ingresso irregular em canteiro", mas no local não havia **nenhum tapume, sinalização de isolamento ou restrição física** na data dos fatos.
- ✗ **Incapacidade de fornecer provas prometidas:** A administração alegou possuir filmagens no sistema de câmeras, mas nunca apresentou os registros. Posteriormente tentou exibir fotos de outro local, sem nenhuma identificação dos condôminos.
- ✗ **Passivo judicial gerado para a coletividade:** A conduta precipitada resultou em ações judiciais movidas contra o condomínio em agosto/2026, gerando despesas com advogados, risco de indenização e desgaste comunitário.

Documento Probatório: Notificação Extrajudicial enviada a condômino em 31/07/2026 **Visualizar Notificação (Ronaldo Bez Batti)**

Obra da Piscina: Orçamento Único & Orçamentos Clones Sem Revisão

Violação do Art. 18, §16 e propostas idênticas aceitas sem qualquer análise técnica

AGO de 26/03/2026 & Imposição

ART. 18, §16

- ✗ **Orçamento único:** Apresentou exclusivamente a proposta da *Focus* (R$ 79.640,00) em votação engessada de "Aprovar ou Reprovar".
- ✗ **Barreiras aos condôminos:** Resistência a cotações trazidas por moradores e desvio de função do fiscal da fachada (Eng. Salomão) para questionar concorrentes.
- ✗ **Obra inacabada:** A urgência era salvar a manta, mas após aprovada a Focus, a obra permaneceu meses sem conclusão.

Falta de Revisão da Síndica

TEXTOS IDÊNTICOS

Demonstração clara de que a administração **não realiza a conferência e revisão crítica das propostas**:

- **Paulo Sérgio (31/03/26):** R$ 84.324,24
- **JC Battisti (22/04/26):** R$ 105.600,00

➔ Diferença de R$ 21.275,76 (+25,2%) por propostas com texto, normas, erros de digitação e fotos 100% IDÊNTICAS!

📄 Orçamento Paulo Sérgio | 📄 Orçamento JC Battisti

🔍 **Ausência de Compliance:** Como a gestão submete ou aceita orçamentos com conteúdo copiado integralmente sem sequer notar a duplicidade textual e a discrepância de R$ 21 mil? Isso comprova falta de zelo técnico na condução dos recursos do condomínio.

Opacidade na Contratação & Ausência de Cronograma

Falta de informações claras sobre a obra da piscina e ausência de cronograma físico-financeiro aprovado

Cronologia de Questionamentos Sem Resposta (Maio/2026)

FALTA DE DIÁLOGO

- ✗ **12/05/2026:** Pedido de esclarecimentos sobre a intervenção indevida do Eng. Salomão na piscina e semelhança entre orçamentos concorrentes. *Sem resposta aos pontos centrais.*
- ✗ **14/05/2026:** Cobrança sobre alteração de escopo técnico, motivos da reinclusão da Focus e pedidos formais de reunião. *Respostas evasivas.*
- ✗ **26 e 27/05/2026:** Reiterada a ausência de diálogo, falta de respostas objetivas e percepção de seletividade no tratamento dos condôminos.

Ausência de Cronograma & Votações Sem Debate

FALTA DE TRANSPARÊNCIA

- ! **Sem Cronograma Físico-Financeiro:** Os proprietários foram chamados a aprovar desembolsos sem conhecer as etapas da obra, marcos temporais e critérios de medição da piscina.
- ✗ **Votações por Links Eletrônicos Isolados:** Pedidos reiterados de reuniões abertas com a síndica e conselho foram negados, impondo votações eletrônicas sem espaço para dirimir dúvidas.
- ✗ **Falta de Instrução Decisória:** A recusa em esclarecer pontos técnicos antes das deliberações violou o direito elementar de informação da coletividade condominial.

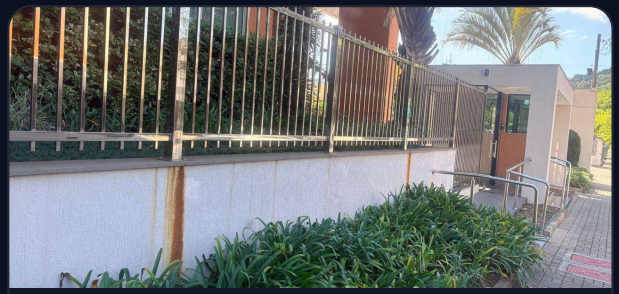
📉 **Votações por Formulário Sem Debate:** As decisões foram conduzidas por links frios de votação remota, desprovidas de reuniões abertas de alinhamento, impedindo que a coletividade pudesse avaliar com clareza o destino de dezenas de milhares de reais.

Zeladoria Negligenciada & Risco Jurídico Estrutural

Relatório Técnico Fotográfico de Não Conformidades (23/04/2026) e sentença da Construtora Thá



Soleira Elevador Torre A
Trincas Severas • NBR 15575



Gradil Rua Tijucas
Oxidação e Lixiviação



Estofados do Hall
Manchas e Deformação

Risco na Ação contra Construtora Thá

SENTENÇA JUDICIAL

O juiz sentenciou que **não foi afastada a hipótese de deficiência de manutenção por parte do condomínio** na drenagem do 1º andar, gerando risco iminente de perda de indenizações milionárias por culpa da gestão.

Dossiê Técnico Completo Disponível (22 Páginas):

Abrir Relatório Fotográfico Completo (PDF)

Perda de Confiança & Sensação de Hostilidade

Esgotamento de ciclo de 9 anos, falta de respostas a questionamentos legítimos e notificações ignoradas

Sensação de Hostilidade e Intimidação

DESGASTE CONTÍNUO

- ✗ **Falta de Respostas Objetivas e Claras:** Ausência crônica de esclarecimentos a questionamentos legítimos dos proprietários sobre obras e finanças, **o que vem forçando moradores a expedir diversas Notificações Extrajudiciais que, da mesma forma, não são respondidas**.
- ✗ **Clima de Insegurança e Temor:** Moradores relataram receio de apresentar questionamentos, críticas ou solicitações de esclarecimentos à administração por temor de constrangimentos, conflitos ou retaliações.
- ✗ **Litígios Contra Vizinhos:** Utilização dos recursos do condomínio para notificar e processar moradores que apenas buscavam exercer o legítimo direito de fiscalização.

Por que a Renovação é Indispensável?

ALTERNÂNCIA SADIA

- ✓ **Ninguém é insubstituível:** 9 anos ininterruptos geram vícios, reatividade e distanciamento. Empreendimentos modernos exigem governança profissional e periódica alternância.
- ✓ **Resgate do Valor Patrimonial:** O Belvedere tem perdido atratividade e valor relativo de mercado frente a lançamentos e edifícios bem geridos no Bairro América.
- ✓ **Pacificação Interna:** Encerrar litígios, extinguir o clima persecutório e resgatar o orgulho de viver no condomínio.

⚖ **Jurisprudência Pacífica do STJ (REsp 1.266.016/DF):** O síndico exerce mandato fiduciário. Havendo administração não conveniente, quebra de confiança ou irregularidades administrativas, basta a deliberação da **maioria simples dos presentes à assembleia** para sua destituição.

Anomalias Graves nos Orçamentos de R$ 230 Mil

Votação aberta com multiplicadores matemáticos idênticos, erros tributários e propostas vencidas

MULTIPLICADOR IDÊNTICO EM TODOS OS ITENS

Valores unitários da empresa Engetec = 1,2296 vezes os valores da empresa Aline Antunes

FATOR 1,2296×

Revitalização dos Halls

- ✗ Valor da **JR Obras coincidiu até os centavos** com o total da Engetec.
- ✗ Erro matemático tributário formal na proposta da Aline Antunes reconhecido pela gestão durante a votação.
- ✗ Ausência de CNPJ informado aos moradores.

Reforma de Estofados

- ! Orçamento da empresa Rode com **validade formal expirada em 12/06/2026** mantido nos anexos da assembleia.
- ! Empresa Center orçou **02 poltronas**, enquanto as concorrentes orçaram **04 poltronas**.
- ✗ Validação alegada "por telefone", sem documento retificado.

Deck da Piscina

- ✗ Orçamento de menor valor emitido no próprio dia de abertura da votação.
- ✗ **4 madeiras completamente distintas:** Cambará, Itaúba, Grápia e Tatajuba.
- ✗ Ausência de memorial descritivo comum: votou-se pelo menor preço sem padronização de durabilidade.

🔍 **Conclusão Técnica:** Submeter os condôminos a deliberar sobre um aporte de aproximadamente **R$ 230.000,00** nessas condições fere frontalmente o dever de governança, conformidade e instrução adequada dos atos decisórios.

Demolição do Pórtico de Entrada: Sem Laudo e Sem Assembleia

Alteração da concepção arquitetônica da fachada sem deliberação prévia e sem prestação de contas

A Intervenção Arbitrária no Portal

GRAVIDADE MÁXIMA

Recentemente, foi realizada a intervenção e remoção de elemento da arquitetura original do portal de entrada sem a prévia apresentação de documentos aos proprietários:

- ✗ **Notificação de 01/10/2026:** Morador cobrou ata de aprovação, contratos, notas fiscais, custos e laudos técnicos que embasassem a remoção.
- ✗ **Resposta Vazia em 07/10/2026:** A gestão alegou apenas "risco de corrosão preventiva", sem exibir contratos, notas ou 3 orçamentos.
- ✗ **CONFISSÃO AO VIVO EM 07/10/2026:** Em plena reunião de assembleia, questionado diretamente por moradores, o **Engenheiro Salomão afirmou categoricamente que NÃO EXISTE laudo técnico recomendando a retirada total do portal!**

Violações Expressas da Convenção

DESRESPEITO ÀS NORMAS

- ! **Artigo 4º, §5º (Uniformidade Estética):** Proíbe expressamente alterações na estética da fachada e elementos visíveis externamente sem aprovação convencional.
- ! **Artigo 18, §§16 e 17 (Obras Estruturais e Orçamentos):** Exige 3 orçamentos para gastos acima de 1 salário-mínimo e **prévia aprovação assemblear** para obras que afetem a estrutura ou serviços comuns.
- ! **Artigo 5º, §4º, "M" e "N" (Prestação de Contas):** Dever indelegável da síndica de exibir documentos comprobatórios e manter a guarda organizada do acervo documental.

🚨 **Fundamento Irrefutável para Destituição:** A demolição de elemento arquitetônico estrutural da fachada do condomínio desprovida de laudo técnico, sem orçamentos comparativos e sem aprovação assemblear prévia consubstancia irregularidade gravíssima e descumprimento inescusável do dever de prestar contas.

Plano de Transição Responsável & Nova Eleição

Como garantiremos a continuidade operacional, a auditoria de contas e a escolha do novo gestor

1ª ETAPA • 20/10/2026

Eleição do Novo Síndico

• O grupo apresentará **03 profissionais de sindicatura de ponta**, qualificados e com propostas transparentes.

• Aberto a qualquer condômino indicar outros profissionais ou candidatar-se como morador (prazo de 48h antes da AGE).

• **Mandato-tampão:** limitado ao período remanescente (Art. 15, §14 da Convenção).

2ª ETAPA • FISCALIZAÇÃO

Comissão de Transição (5 Membros)

• Composta obrigatoriamente pelos membros do **Conselho Fiscal em exercício** + moradores eleitos na AGE.

• Acompanhamento e auditoria em tempo real de cada etapa de transferência da documentação, saldos e contratos.

3ª ETAPA • FORMALIZAÇÃO

Inventário & Acessos

• Transferência documentada de:
✓ Saldos de caixa e aplicações;
✓ Contratos vigentes e processos;
✓ Senhas bancárias e sistemas de gestão;
✓ Inventário do patrimônio físico.

Estabilidade Institucional Garantida: A Administradora atual continuará prestando suporte financeiro, cobrança e suporte contábil regular durante todo o processo de transição, afastando qualquer risco de paralisação no condomínio.

Como Exercer Seu Direito de Voto & Decisão Consciente

Votação contínua e segura para garantir a máxima representatividade de todos os 118 lares

Instruções para Votação Eletrônica

SURVEYMONKEY

1. **Início da Votação:** Imediatamente após a reunião da AGE virtual em **13/10/2026**.
2. **Prazo Final:** Quinta-feira, **15/10/2026 até às 20h00min**.
3. Acesse o link oficial constante do Edital: `https://pt.surveymonkey.com/r/XV3CRVT`
4. Identifique a sua unidade, manifeste seu voto e envie a confirmação.
5. **Fiscalização:** A apuração dos votos poderá ser acompanhada por até 03 condôminos fiscais.

B

O Futuro e a Valorização do Residencial Belvedere em Nossas Mãos

Esta assembleia representa o compromisso com a legalidade, o respeito às finanças familiares de 118 proprietários e a busca por um condomínio moderno, harmônico e valorizado no mercado.

⚖️ **Vote pela transparência, conformidade e profissionalismo.**